

Anexa nr.1 la Ordinul
Centrului de plasament
temporar pentru persoane
cu dizabilități (adulte) s.
Brînzeni, r-nul. Edineț
nr 16851 din 25.07.2022



REGULAMENTUL
de organizare și funcționare al Centrului de plasament temporar
pentru persoane cu dizabilități (adulte) s. Brînzeni, r-nul. Edineț

Capitolul I

Dispoziții generale

1. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) s. Brînzeni, r-nul. Edineț în continuare - Centru, stabilește:

- a) misiunea, scopul, obiectivele și principiile de activitate;
- b) funcțiile de bază, atribuțiile și drepturile Centrului;
- c) tipurile de servicii oferite și condițiile pentru admitere;
- d) drepturile și obligațiile beneficiarilor;
- e) modul de finanțare a Centrului.

2. Centrul este o instituție socială, cu statut de persoană juridică, fondată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale (în continuare MMPS) și gestionată de către Agenția Națională Asistență Socială (în continuare ANAS).

3. Centrul dispune de conturi trezoreriale, de ștampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, denumirea sa, precum și de alte atribute specifice instituției publice, stabilite de legislație.

4. Centrul este instituție socială de interes public, prestatoare de servicii sociale cu specializare înaltă de plasament temporar. Modul de prestare al serviciilor este gratuit sau contra plată. Modul de prestare a serviciilor contra plată în cadrul Centrului, se aprobă de fondator.

5. În activitatea sa, Centrul se conduce de Constituția Republicii Moldova, actele normative naționale și internaționale ratificate de către Republica Moldova, ordinele/instrucțiunile sau alte acte administrative, aprobate de către fondator și ANAS, prezentul Regulament, standardele minime de calitate și alte reglementări de ordin intern a Centrului.

6. Prevederile prezentului Regulament-cadru sunt aplicabile atât pentru angajații Centrului, cât și pentru beneficiari, membrii familiei acestora, persoanele însărcinate cu ocrotirea beneficiarului, asupra căruia a fost instituită o măsură de ocrotire contractuală sau judiciară, pentru persoane fizice sau reprezentanții instituțiilor publice sau private care vizitează instituția, alte categorii de vizitatori.

7. Prezentul Regulament-cadru utilizează noțiuni cu următoarea semnificație-

- a) *plasament de urgență* - plasament în situație de urgență, cauzată de pericol iminent pentru viața și sănătatea persoanei, care se acordă pe un termen de cel mult 30 de zile, fără prezentarea evaluării complexe și a planului individualizat de asistență;
- b) *plasament planificat* - perioada de plasament al beneficiarului în cadrul Centrului cu o durată de până la șase luni, cu posibilitatea extinderii termenului în dependență de complexitatea cazului, conform prevederilor Planului individualizat de asistență;
- c) *echipa multidisciplinară* - grup de specialiști (asistent social, asistent medical, psiholog, jurist, etc.), care colaborează la evaluarea și planificarea acțiunilor pentru

- asigurarea asistenței și protecției sociale a beneficiarilor, conform prevederilor managementului de caz;
- d) *manager de caz* - asistent social din cadrul Centrului, responsabil de elaborarea și implementarea planului individualizat de asistență (în continuare PIA) a beneficiarilor, care în activitatea sa se conduce de instrucțiunile metodologice elaborate și aprobate în domeniul managementului de caz;
 - e) *management de caz* - metodă de lucru a asistentului social, prin intermediul căreia se evaluează nevoile beneficiarului și ale familiei lui în colaborare cu acestea, coordonează, monitorizează, evaluează și susține persoana pentru a beneficia de servicii sociale care să răspundă acestor nevoi;
 - f) *pericol social* - atribut al stării psihice sau comportamentul unei persoane ce implică pericolul unei vătămări fizice pentru sine sau pentru alte persoane ori pericolul unor distrugerii de bunuri materiale;
 - g) *plan individualizat de asistență* - plan elaborat de către echipa multidisciplinară a Centrului în coordonare cu beneficiarul, în baza evaluării necesităților acestuia și include: descrierea activităților necesare de a fi întreprinse pe durata plasamentului în vederea reintegrării beneficiarului, durata de acordare a asistenței, personalul responsabil, tipul de servicii sociale identificate în vederea dezvoltării posibilităților/capacităților pentru o viață independentă și reintegrării în familie și comunitate.

Capitolul II

Misiunea, scopul, obiectivele și principiile de activitate a Centrului

8. Misiunea Centrului constă în oferirea asistenței și intervențiilor complexe ce pot include orice combinație de servicii sociale specializate, acordate beneficiarilor cu dependență sporită (persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale) și care necesită supraveghere continuă (24/24 ore) pentru îmbunătățirea calității vieții.

9. Scopul Centrului este menținerea și/sau dezvoltarea abilităților de autonomie personală a beneficiarilor prin acordarea serviciilor de îngrijire și suport individual, recuperare și reabilitare socio-medicală în vederea facilitării procesului de reintegrare în mediul familial și incluziune socială în servicii sociale comunitare și/sau trai independent.

10. Obiectivele Centrului sunt:

- a) asigurarea condițiilor de îngrijire, întreținere și dezvoltare ale beneficiarilor în conformitate cu particularitățile de vârstă, starea de sănătate, gradul de percepere și înțelegere, alte necesități individuale;
- b) informarea comunității, beneficiarilor și familiilor acestora despre misiunea, scopul, obiectivele, principiile și activitățile Centrului;
- c) încadrarea beneficiarilor în procesul de educație incluzivă, vocațională și alte servicii de suport, care contribuie la incluziunea socială a acestora;

- d) protecția, promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 - e) promovarea unei abordări comprehensive în îngrijirea beneficiarului, implicând specialiști din afara Centrului, după necesitate;
 - f) dezvoltarea abilităților și deprinderilor beneficiarilor pentru o viață independentă;
 - g) re-evaluarea plasamentelor tuturor beneficiarilor în baza criteriilor de plasament actuale și referirea persoanelor la alte servicii sociale conform nevoilor individuale și recomandărilor din PIA;
 - h) facilitarea procesului de (re) integrare familială și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități după re-evaluarea plasamentelor și/sau după expirarea perioadei de plasament conform PIA;
 - i) dezinstituționalizarea beneficiarilor, atât în serviciile comunitare dezvoltate de prestatori publici sau privați, cât și în cele create de către Centru;
 - j) implicarea activă a beneficiarilor în activități culturale și sportive la nivel local, regional și republican, atât la nivel de organizare, cât și participare;
 - k) protecția beneficiarilor Centrului împotriva cazurilor de violență, neglijare, exploatare și abuz, tratamentului inuman sau degradant;
 - l) protecția dreptului beneficiarilor Centrului împotriva torturii, pedepsei și/sau tratamentului inuman sau degradant;
 - m) crearea posibilităților de a depune plângeri și reclamații cu privire la calitatea serviciilor prestate în cadrul Centrului, atât din partea beneficiarilor, cât și din partea familiilor acestora sau alți membri ai comunității;
 - n) dezvoltarea și gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru asigurarea incluziunii sociale în comunitate a beneficiarilor;
 - o) colaborarea cu administrația publică locală, structurile teritoriale de asistență socială și alți prestatori publici/privați în contextul dezvoltării serviciilor sociale comunitare pentru dezinstituționalizarea beneficiarilor și incluziunea socială a acestora.
11. Centrul își organizează și desfășoară activitatea în baza următoarelor principii:
- a) respectarea și promovarea cu prioritate a drepturilor și interesului beneficiarului;
 - b) protejarea și promovarea drepturilor beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive;
 - c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării;
 - d) ascultarea opiniei beneficiarului și luarea în considerare a acesteia;
 - e) facilitatea menținerii relațiilor personale ale beneficiarilor și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care aceștia au dezvoltat legături de atașament;
 - f) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;
 - g) colaborarea cu serviciile publice de asistență socială și alți parteneri privați cu competențe în domeniu.

Capitolul III

Atribuțiile, responsabilitățile și drepturile Centrului

12. Centrul are următoarele atribuții:

- a) asigură implementarea politicilor naționale de reformare a instituțiilor rezidențiale și dezinstituționalizare, protecție și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități în conformitate cu domeniile sale de competență;
- b) asigură dezvoltarea și gestionarea serviciilor sociale cu specializare înaltă și specializate cu plasament în conformitate cu competențele stabilite prin acte normative;
- c) asigură beneficiarii cu condiții de îngrijire, întreținere și dezvoltare în conformitate cu particularitățile de vârstă, starea de sănătate, gradul de percepere și înțelegere, alte necesități individuale, inclusiv prin dotarea corespunzătoare a încăperilor destinate prestării calitative a serviciilor;
- d) dezvoltarea abilităților de muncă prin implicarea beneficiarilor în activitățile de antreprenorial social dezvoltate de către Centru;
- e) asigură gestionarea eficientă și transparentă a alocațiilor bugetare și administrarea drepturilor patrimoniale;
- f) elaborează și prezintă propuneri privind planificarea bugetului, fundamentat pe programe și performanțe, precum și pe rezultatele evaluării necesităților Centrului;
- g) colaborează/cooperează cu autoritățile, instituțiile, organizațiile publice și private pe domeniile de competență;
- h) stabilește și dezvoltă parteneriate cu organizații necomerciale în vederea implementării politicilor din domeniile de competență.

13. Centrul are următoarele responsabilități:

- a) să presteze servicii beneficiarilor în limita normativelor prestabilite și în conformitate cu standardele minime de calitate;
- b) să asigure evidența beneficiarilor și păstrarea dosarelor personale ale acestora asigurând protecția datelor cu caracter personal și respectarea confidențialității;
- c) să prezinte, la solicitare, instituțiilor ierarhic superioare sau de control rapoarte privind activitatea Centrului, precum și alte informații specifice activității;
- g) să încheie parteneriate publice sau private, inclusiv cu sectorul necomercial, în condiții legale;
- h) să acceseze mijloace financiare de la donatori și să le utilizeze în scopul realizării misiunii și obiectivelor Centrului;
- i) să organizeze instruirii și supervizări personalului și beneficiarilor;
- j) să delege specialiști la instruirii inițiale și/sau continue, și/sau de formare profesională;
- k) să creeze comisii și grupuri de lucru pentru realizarea funcțiilor și atribuțiilor în domeniile de competență, cu antrenarea specialiștilor din diferite domenii, reprezentanți ai societății civile, etc.;

- l) să colaboreze cu prestatori de servicii publice/private, inclusiv organizații necomerciale în vederea contractării serviciilor sociale pentru reformarea instituțiilor rezidențiale și dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități, beneficiari ai Centrului, în cazul în care există argumente și o analiză cost - beneficiu;
- m) să re-evalueze plasamentele beneficiarilor în conformitate cu criteriile modificate de plasament și să refere cazurile care nu corespund criteriilor la alte servicii sociale și sau pentru (re) integrare conform PIA;
- n) să asigure reprezentarea și apărarea intereselor proprii în instanțele de contencios administrativ și în alte instanțe judecătorești, potrivit legii.

Capitolul IV

Secțiunea a I-a

Beneficiarii Centrului

15. Beneficiari ai Centrului sunt persoanele cu dizabilități, cetățeni ai Republicii Moldova sau străini, specificați la art. 2, alin. (1) din Legea nr. 274 /2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova. Copiii cu dizabilități severe (cu vârsta de până la 18 ani) din Centre, pentru care încă nu au fost identificate alte forme alternative de îngrijire, sunt în plasament planificat până la identificarea formelor alternative de îngrijire. Beneficiarii Centrului întrunesc cumulativ următoarele condiții:

- a) dețin certificatul de determinare a dizabilității și capacității de muncă și Programul individual de reabilitare și incluziune socială, eliberate de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, cu recomandări privind serviciul social „Centru de plasament temporar”;
- b) se află în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială fiind lipsiți de suportul material și îngrijirea din partea familiei sau a persoanei care îi revine obligația legală de întreținere potrivit legii;
- c) nu au condiții corespunzătoare de îngrijire și nu se pot îngriji sau au o capacitate redusă de autoservire în urma unor circumstanțe de natură fizică sau socială;
- d) să asigure informarea accesibilă a beneficiarilor și angajaților despre drepturile și obligațiile acestora;
- e) să asigure un sistem managerial ce rezidă din raporturile reglementate de Codul administrativ și, după caz, de normele legislative speciale derogatorii de la prevederile Codului administrativ;
- f) să respecte și să aplice modalitatea legală de admitere a beneficiarilor în serviciile sociale (Locuință protejată și Casă comunitară) sau alte servicii sociale dezvoltate desinestătător sau în colaborare cu alți prestatori de servicii;
- g) să înregistreze domiciliul beneficiarului, corespunzător locului șederii acestuia (sediul Centrului sau adresa Locuinței protejate/Casei comunitare);

- h) să faciliteze instituirea formelor de protecție/ocrotire contractuală sau judiciară asupra beneficiarilor care au nevoie de suport în luarea deciziilor;
- i) să faciliteze și să susțină comunicarea beneficiarilor cu rudele și/sau alte persoane apropiate lor, dacă aceasta nu contravine intereselor beneficiarilor;
- j) să asigure accesul beneficiarilor la serviciile de bază din comunitate și să susțină incluziunea socială a acestora;
- k) să faciliteze implicarea benevolă a beneficiarilor în activitățile Centrului, în scopul dezvoltării abilităților de autonomie personală și pregătirii pentru trai independent;
- l) să asigure protecția drepturilor beneficiarilor;
- m) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal;
- n) să asigure gestionarea eficientă a resurselor umane și financiare alocate;
- o) să asigure protecția beneficiarilor Centrului împotriva cazurilor de violență, neglijare, exploatare, abuz, tortură, pedepselor și tratamentului inuman sau degradant.

14. Centru este investit cu următoarele drepturi:

- a) să dezvolte/creeze și să presteze servicii sociale în dependență de necesitățile stabilite. Serviciile pot fi prestate în cadrul/pe lângă Centru, corespunzător regulamentelor de activitate aprobate de către directorul Centrului în baza actualului Regulament-cadru și legislației în vigoare;
- b) să elaboreze și să aprobe regulamente interne ale serviciilor create în cadrul/pe lângă Centru;
- c) să presteze servicii contra plată, în limita locurilor disponibile;
- d) să organizeze achiziții publice în funcție de necesitățile stabilite, în conformitate cu prevederile actelor normative în domeniul achizițiilor publice;
- e) să aplice procedurile de admitere, suspendare și încetare a plasamentului în condițiile prezentului Regulament;
- f) să coordoneze cu ANAS procedura de suspendare/încetare a serviciilor de plasament prestate;
- d) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medice, din cauza stării de sănătate, fizică sau psihică și necesită îngrijire, sprijin și supraveghere permanentă;
- e) prezintă risc social pentru sine sau pentru alte persoane din familie și/sau comunitate - situațiile de risc social documentate și confirmate de autorități;
- f) nu au posibilitatea de a-și asigura condiții de trai pe baza resurselor proprii;
- g) nu pot fi încadrați în alte servicii sociale la nivel comunitar;
- h) dețin recomandarea Centrului comunitar de sănătate mintală de la locul de trai/arondat teritorial pentru servicii sociale cu specializare înaltă cu profil psihoneurologic;
- i) nu prezintă contraindicații pentru admitere (fapt confirmat în baza avizului Comisiei medicale consultative).

16. Persoana este admisă în plasamentul de urgență, dacă aceasta are indicații pentru

un serviciu social cu specializare înaltă cu profil psihoneurologic. În perioada celor 30 de zile ale plasamentului de urgență, în dependență de situație, sunt realizate evaluările inițială și complexă, elaborat PIA și sunt întreprinse măsurile necesare în vederea referirii beneficiarului către serviciile sociale corespunzătoare nevoilor personale.

17. Contraindicații pentru admitere în plasament prezintă:

- a) tuberculoza pulmonară și alte maladii transmisibile în fază acută;
- b) probleme de sănătate mintală în fază acută ce prezintă pericol social și nemijlocit pentru sine, care urmează a fi referite imediat către serviciile medicale specializate;
- c) stare de agresivitate, generată inclusiv și de consumul alcoolului/ substanțelor psihotrope;
- d) persoana prezintă semne vizibile că este sub efectul drogurilor sau alcoolului.

Secțiunea a 2-a

Drepturile și obligațiile beneficiarilor

18. Beneficiarii Centrului se bucură de toate drepturile, obligațiile și libertățile fundamentale ale omului, în special drepturile persoanelor cu dizabilități, sunt tratați cu demnitate și respect, în corespundere cu principiile și valorile umane.

19. Beneficiarii Centrului au dreptul:

- a) să accepte serviciile prestate;
- b) să beneficieze de serviciile acordate de Centru;
- c) să fie asistați și sprijiniți de către personalul Centrului în vederea elaborării și realizării obiectivelor PIA;
- d) să li se păstreze și utilizeze datele cu caracter personal în siguranță și confidențialitate;
- e) să solicite suspendarea sau încetarea prestării serviciilor;
- f) să depună petiții și reclamații referitor la calitatea serviciilor prestate, atitudinea și tratamentul aplicat de către personalul Centrului;
- g) să fie informați asupra deciziilor luate în privința sa;
- h) la viața personală;
- i) la muncă;
- j) să participe conform posibilităților, la desfășurarea activităților de ergoterapie, culturale și educaționale din cadrul Centrului.

20. Beneficiarii Centrului au următoarele obligații:

- a) să furnizeze informații corecte și relevante cu privire la identitatea, situația familială, socială, economică și la starea sănătății, fiind responsabili pentru veridicitatea acestei informații;
- b) să participe la procesul de luare a deciziilor referitoare la stabilirea necesităților și identificarea măsurilor ce se impun în vederea elaborării și implementării PIA;
- c) să respecte drepturile celor din jur și să se conformeze regulilor interne stabilite în cadrul Centrului;
- d) să manifeste o atitudine responsabilă față de bunurile Centrului;

- e) să manifeste un comportament și o ținută vestimentară decentă;
- f) să nu consume băuturi alcoolice, droguri, etnobotanice și analoage ale acestora, precum și medicamente cu efect psihotrop (în lipsa prescripțiilor medicului);
- g) să nu părăsească teritoriul Centrului fără informarea prealabilă a conducerii instituției;
- h) să întrețină curățenia în locurile cu destinație personală și spațiile comune;
- i) să respecte regulamentul de ordine internă a Centrului.

Capitolul V

Secțiunea a I-a

Serviciile prestate în cadrul Centrului

21. Centrul prestează următoarele servicii:

- a) Serviciul social cu specializare înaltă, cu plasament de urgență, plasament planificat și plasament contra plată.
- b) Serviciul social "Locuință protejată";
- c) Serviciul social "Casă comunitară".

II. În cadrul/pe lângă Centru, pot fi prestate și alte servicii în funcție de necesitățile identificate ale beneficiarilor, dacă acestea corespund scopului și obiectivelor Centrului, regulamentele interne de organizare și funcționare a acestora, se aprobă separat de conducerea Centrului în coordonare prealabilă cu fondatorul.

23. Beneficiarii Centrului sunt la întreținerea deplină a statului și beneficiază de asistență în regim de 7 zile pe săptămână, 24 din 24 de ore, care include:

- a) cazare/plasament;
- b) alimentație;
- c) igienă, asistență/îngrijiri socio-medicale, terapii de recuperare fizică, supraveghere și îngrijire personală a beneficiarilor, cu păstrarea maximului posibil de autonomie și siguranță;
- d) consiliere juridică, psihologică și informațională;
- e) servicii de agrement, cultural-educative și de re/socializare;
- f) servicii de ergoterapie raportate cu aptitudinile beneficiarilor;
- g) suport în vederea perfectării sau restabilirii actelor de identitate și/sau a actelor de stare civilă și/sau privind statutul și situația juridică a beneficiarului;
- h) suport în procesul de adresare pentru determinarea gradului de dizabilitate și capacitate de muncă, primar/repetat;
- i) suport în procesul stabilirii prestațiilor sociale, pentru cei din Locuințe protejate în conformitate cu prevederile actelor normative;
- j) suport în dezvoltarea abilităților de autonomie personală și trai independent;
- k) suport în identificarea și accesarea serviciilor de educație vocațională;
- l) suport în facilitarea incluziunii în câmpul muncii, dezvoltarea abilităților de muncă și de gestionare a banilor, inclusiv, în activitățile de gospodărire și de

- antreprenoriat social;
- m) facilitarea participării beneficiarilor la activități sportive, culturale, sociale atât în cadrul Centrului, cât și în afară, etc.;
- n) alte servicii, în dependență de necesitățile beneficiarului;
- o) după caz, asigurarea și organizarea funerarilor.
24. Serviciile Centrului pot fi acordate:
- a) *gratuit* - cheltuielile de întreținere a beneficiarului și prestare a serviciilor sunt acoperite integral din contul bugetului de stat;
- b) *contra plată* - cheltuielile de întreținere a beneficiarului și prestare a serviciilor sunt achitate în totalitate de către beneficiar, persoana împuternicită cu mandat de ocrotire, membrii familiei acestuia sau din orice alte surse.
25. Costul serviciilor contra plată se calculează și se aprobă de către fondator în conformitate cu metodologia de calcul a costului pentru serviciile sociale.
26. Pentru beneficiarii din plasamentul de urgență, prestarea serviciilor este gratuită.

Secțiunea a 2-a

Admiterea beneficiarilor

27. Procedura de admitere precizează, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, etapele procesului de admitere și documentele necesare, serviciile și activitățile disponibile, condițiile de suspendare/încetare a acordării serviciilor, conținutul contractului de furnizare de servicii, durata acordării serviciilor, modalitatea de stabilire și actualizare a contribuției, drepturile și obligațiile părților.

28. Documentele prevăzute în procedura de admitere, precum și ordinul de admitere sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

29. Perioada de plasament este aprobată în cadrul ședințelor Grupului de lucru intersectorial pentru examinarea solicitărilor de admitere temporară în instituțiile de asistență socială, în dependență de situația specifică fiecărui caz, caracterul de urgență, nevoile stabilite în PI A, angajamentele asumate de către structurile teritoriale de asistență socială (în continuare STAS).

30. Admiterea beneficiarului în serviciul de plasament al Centrului se efectuează în baza deciziei Grupului de lucru intersectorial pentru examinarea solicitărilor de admitere temporară în plasament, în temeiul îndreptării de admitere în plasament, eliberate de către fondator, însoțită de setul de documente, conform Anexei nr. 1 a prezentului Regulament.

31. La admitere în serviciul de plasament al Centrului, beneficiarul este însoțit de persoana împuternicită cu mandat de ocrotire sau, în lipsa acestora, de către reprezentantul STAS.

32. Procedura de admitere precizează, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, etapele procesului de admitere și documentele necesare, serviciile și activitățile disponibile, condițiile de suspendare/încetare a acordării serviciilor, conținutul contractului de furnizare de servicii, durata acordării serviciilor, modalitatea de stabilire și actualizare a contribuției, drepturile și obligațiile părților.

33. Documentele prevăzute în procedura de admitere, precum și ordinul de admitere sunt incluse în dosarul personal al beneficiarului.

34. Perioada de plasament este aprobată în cadrul ședințelor Grupului de lucru intersectorial pentru examinarea solicitărilor de admitere temporară în instituțiile de asistență socială, în dependență de situația specifică fiecărui caz, caracterul de urgență, nevoile stabilite în PI A, angajamentele asumate de către structurile teritoriale de asistență socială (în continuare STAS).

35. Admiterea beneficiarului în serviciul de plasament al Centrului se efectuează în baza deciziei Grupului de lucru intersectorial pentru examinarea solicitărilor de admitere temporară în plasament, în temeiul îndreptării de admitere în plasament, eliberate de către fondator, însoțită de setul de documente, conform Anexei nr. 1 a prezentului Regulament.

36. La admitere în serviciul de plasament al Centrului, beneficiarul este însoțit de persoana împuternicită cu mandat de ocrotire sau, în lipsa acestora, de către reprezentantul STAS.

37. În cazul persoanelor aflate în situații de urgență (pct. 16 al prezentului Regulament), admiterea în plasament se realizează cu acordul beneficiarului (în limita gradului de înțelegere al acestuia) în baza solicitărilor parvenite din partea beneficiarului, organelor de drept, STAS, misiunilor organizațiilor internaționale, organizațiilor societății civile, precum și alte instituții publice sau private cu competențe în domeniul asistenței sociale și/sau medicale, între timp STAS examinează și asigură referirea cazului, până la expirarea termenului de plasament.

38. Ordinul privind plasarea beneficiarului în serviciul de urgență este emis de către directorul Centrului în baza avizului fondatorului, privind plasamentul de urgență, care nu poate fi mai mult decât 30 de zile. Perioadă de timp în care se efectuează evaluarea complexă și se întocmește planul individualizat de asistență, cu implicarea directă a reprezentanților STAS de la locul de trai al beneficiarului.

39. La admitere în Centru, este obligatorie semnarea de către beneficiari a Acordului de colaborare (pentru beneficiarii admiși în plasamentul de urgență sau cu titlu gratuit) sau Contractului de prestări servicii (în cazul solicitării serviciilor contra plată), care vor reglementa volumul și condițiile de prestare a serviciilor, perioada, drepturile și obligațiile părților, precum și alte aspecte caracteristice actelor juridice.

40. Acordurile/Contractele încheiate cu beneficiarii sau cu persoanele împuternicite cu mandat de ocrotire a acestora și actualizate după caz, inclusiv angajamentele, sunt disponibile la sediul Centrului și în dosarul personal al beneficiarului, în original.

41. Reprezentantul Centrului explică beneficiarului sau persoanei împuternicite cu mandat de ocrotire a acesteia prevederile din Acord/Contract, înainte de a fi semnat, utilizând, după caz, formate accesibile: materiale informative, video, etc.

42. Centrul încheie Acordul/Contractul cu beneficiarul sau, după caz, cu persoana împuternicită cu mandat de ocrotire a acesteia, în cel puțin două exemplare originale: un exemplar se păstrează în dosarul personal al beneficiarului, iar un exemplar se înmânează beneficiarului/persoanei însărcinate cu mandat de ocrotire.

43. Prevederile Acordului/Contractului, pot fi revizuite la necesitate.

44. Ordinul privind plasamentul beneficiarului cu indicarea perioadei prestabilite, este emis de către directorul Centrului.

45. Responsabil de oferirea asistenței beneficiarului este managerul de caz (asistentul social desemnat), care asigură coordonarea și monitorizarea procesului de implementare a PIA.

46. În baza ordinului, beneficiarul este înregistrat de către asistentul social/managerul de caz al Centrului în Registrul de evidență al beneficiarilor.

47. Beneficiarii sunt plasați în grupe separate, în dependență de necesitățile acestora, inclusiv apartenența de gen, interese, gradul de mobilitate, vârsta, compatibilitatea caracterelor, etc.

48. Managerul de caz conlucrează cu echipa multidisciplinară a Centrului, care interacționează cu beneficiarul în vederea stabilirii modalității de asistentă, consiliere și informare a acestuia în activitățile zilnice.

49. Echipa multidisciplinară, instituită din: medic, asistent medical, asistent social și psiholog, realizează evaluarea beneficiarului. La necesitate, la ședințele Echipei multidisciplinare, precum și în procesul de intervenție, pot fi atrași și alți specialiști din cadrul sau din afara instituției, precum: psihopedagogi, kinetoterapeuți, specialiști din centrele comunitare de sănătate mintală, etc., după caz pot interveni interpreți de limbaj mimico-gestual.

50. Beneficiarul este evaluat din punct de vedere al stării generale și gradului de autonomie și comunicare, înțelegerii și percepției cognitive, al nevoilor specifice de abilitare și reabilitare, al nevoii de menținere sau dezvoltare a deprinderilor de viață independentă și integrare, de asistență și îngrijire, al nevoilor educaționale, culturale, al riscurilor posibile, eventualelor dependențe (droguri, alcool, tutun, altele), precum și al intereselor vocaționale și abilităților lucrative.

51. După admiterea beneficiarului în Centru, managerul de caz de comun acord cu echipa multidisciplinară, cu implicarea beneficiarului/după caz, persoana împuternicită cu mandat de ocrotire a acestuia, efectuează evaluarea complexă a beneficiarului și

elaborează PI A.

52. În PIA sunt specificate, cel puțin: serviciile și activitățile recomandate beneficiarului, în baza evaluării, programarea (zilnică, săptămânală, lunară), timpul aferent intervenției exprimat în ore/zi sau ore/săptămână, materialele și/sau echipamentele necesare, modalitățile de intervenție (individual/grup), data viitoarei revizuirii, concluzii și semnăturile persoanelor care au efectuat evaluarea, precum și semnătura beneficiarului sau, după caz, a persoanei împuternicită cu mandat de ocrotire a acestuia.

53. PIA realizat în baza evaluării se întocmește pentru o perioadă de la 30 zile până la maxim 6 luni, ținând cont și de tipul plasamentului.

54. PIA este revizuit periodic de către echipa multidisciplinară în comun cu managerul de caz. În cadrul elaborării și revizuirii PIA, echipa multidisciplinară implică beneficiarul, ascultă și ține cont de opinia acestuia.

55. Metodologia de lucru cu beneficiarul se aplică conform prevederilor Managementului de caz și Mecanismului de referire a cazului în sistemul de servicii sociale, aprobat prin ordinele MMPS.

56. Gestionarea și evidența dosarelor beneficiarilor, sunt realizate de către asistentul social/manager de caz din cadrul Centrului.

Secțiunea a 3-a

Suspendarea sau încetarea prestării serviciilor sociale

57. Procedura de suspendare sau încetare a acordării serviciilor sociale prezintă situațiile și documentele din cadrul procesului de suspendare/încetare, obligații ale persoanelor implicate, organizate pe două componente:

- a) componenta referitoare la suspendare pe perioadă determinată;
- b) componenta referitoare la încetarea acordării serviciilor sociale sau plasamentului.

58. Directorul Centrului explică beneficiarului sau persoanei împuternicite cu mandat de ocrotire a acestuia prevederile procedurii referitoare la suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciilor Centrului, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii, iar beneficiarul sau persoana împuternicită cu mandat de ocrotire semnează actul de consimțământ.

»

59. Situații în care Centrul suspendă acordarea serviciilor pentru beneficiar:

- a) la cererea beneficiarului/persoanei împuternicite cu mandat de ocrotire a acestuia pentru revenire în familie, pentru o perioadă de maxim 30 zile;
- b) la cererea beneficiarului/persoanei împuternicite cu mandat de ocrotire a acestuia, pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă;
- c) în cazul spitalizării beneficiarului;

- d) în cazul transferului temporar într-o altă instituție, cu acordul beneficiarului sau persoanei împuternicite cu mandat de ocrotire și acordul scris al instituției către care se efectuează transferul;
- e) după caz, în alte situații (aflat în căutare, arest, plecare peste hotare, etc).

60. În cazul lipsei temporare (până la 30 de zile) a beneficiarului din Centru (spitalizare, ospetie la rude, etc.), în plata pensiilor nu intervin schimbări.

61. Situații în care Centrul încetează acordarea serviciilor pentru beneficiar:

- a) la cererea personală și/sau a persoanei împuternicite cu mandat de ocrotire;
- b) transfer în altă instituție rezidențială sau în serviciu social;
- c) beneficiarul nu mai întrunește criteriile de eligibilitate, în baza cărora a fost admis în Centru;
- d) încetarea activității Centrului;
- e) la expirarea termenului prevăzut în acord/contract;
- f) la încălcarea/nerespectarea de către Părți a clauzelor contractuale;
- g) în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, lichidarea Centrului în baza deciziei fondatorului, etc.).
- h) încălcarea prevederilor Regulamentului intern de activitate (consumul băuturilor alcoolice, violență, agresivitate, nerespectarea regimului zilei, etc.)
- j) în caz de deces al beneficiarului.

62. Beneficiarul sau persoana împuternicită cu mandat de ocrotire poate solicita, la încetarea acordării serviciului, copiile actelor din dosarul personal.

63. Drept temei pentru transferarea persoanei din Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități într-o instituție similară de profil general, servește îndreptarea de transfer a ANAS-lui, emisă în baza recomandării Grupului de lucru, abilitat cu asemenea competențe.

64. Încetarea serviciilor în cadrul Centrului, se efectuează în temeiul ordinului Directorului, emis în baza Deciziei Grupului de Lucru.

65. Directorul Centrului emite Ordinul de suspendare/încetare a serviciilor pentru beneficiar, cu indicarea temeiului.

66. La încetarea prestării de servicii, beneficiarii sunt radiați de la evidența Centrului. Ordinul de încetare/suspendare a serviciilor este notat în Registrul de evidență a beneficiarilor de către asistentul social și prezentat structurii teritoriale de asistență socială, care a referit cazul și/sau administrației autorității publice locale.

67. Centrul informează în scris Structura teritorială asistență socială și Casa teritorială de asigurări sociale, privind încetarea prestării serviciilor beneficiarilor radiați de la evidență.

68. Centrul deține un registru de evidență a beneficiarilor, care conține: datele de identificare a beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor și destinatarii acestora, data predării dosarului personal și semnături.

Secțiunea a 4-a

Managementul și personalul Centrului

69. Centrul deține certificatul de acreditare, autorizațiile și avizele de funcționare în termen de valabilitate: autorizația sanitară de funcționare; autorizația sanitar-veterinară, pentru serviciile care asigură activități de preparare și distribuire a hranei; autorizația de securitate la incendiu.

70. Centrul dispune de personal antrenat și responsabil de realizarea atribuțiilor conform structurii schemei de încadrare, aprobate de către fondator.

71. În prestarea unor servicii pot fi implicați reprezentanți ai organizațiilor necomerciale, donatori, agenți economici, în conformitate cu prevederile legislației și a prezentului Regulament.

72. Centrul este condus de către director, care asigură gestionarea și administrarea efectivă a instituției și răspunde de buna funcționare a Centrului.

73. Directorul Centrului este angajat prin concurs de către fondator, în bază contractuală, pe un termen determinat, cu posibilitatea modificării duratei acestuia în condițiile prevederilor Codului muncii.

74. La funcția de director pot candida persoanele care dețin studii superioare în unul dintre următoarele domenii: pedagogie, psihologie, psihopedagogie, asistență socială, medicină, jurisprudență, administrare publică, politologie, management, economie, alte domenii aferente, cu vechime în management de cel puțin 3 ani.

75. În cazul unor funcții vacante și temporar vacante în cadrul Centrului, directorul și adjuncții lui pot, să presteze munca prin cumul în volum de până la 0,5 salariu, în condițiile de salarizare stabilite pentru funcția în cauză.

76. Directorul Centrului exercită următoarele atribuții:

- a) elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului, în baza Regulamentului-cadru aprobat de către fondator;
- b) reprezintă Centrul în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în instituțiile de drept;
- c) în caz de necesitate, într-o susținerea intereselor personale și patrimoniale ale beneficiarilor ale căror drepturi sunt încălcate sau se prezumă a fi încălcate, intervine către autoritățile competente pentru a fi inițiate procedurile pentru punerea persoanei sub ocrotire și desemnarea persoanei cu ocrotirea în condițiile legii;
- d) exercită atribuțiile ce revin Centrului în calitate de persoana juridică;
- e) propune fondatorului modificarea, în dependență de necesități, a schemei de încadrare, în coordonare prealabilă cu ANAS și în corespundere cu necesitățile de funcționare și organizare ale Centrului, și în dependență de nevoile beneficiarilor;
- f) prezintă ANAS-lui/fondatorului propuneri pentru bugetul anual, propuneri de

modificare a acestuia după caz;

- g) gestionează bugetul conform politicii fondatorului, elaborează și prezintă rapoarte financiare;
- h) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul Centrului, precum și monitorizează îndeplinirea atribuțiilor acestora conform fișelor de post;
- i) organizează sistemul de control intern managerial al Centrului;
- j) aprobă regulamente interne, programul/regimul zilei/a vizitelor, instrucțiuni de uz intern pentru angajați, beneficiari, vizitatori sau voluntari, metodologii de activitate, etc.;
- k) aprobă planurile de activitate și asigură implementarea acestora;
- l) aprobă planul anual de dezvoltare profesională pentru personalul angajat și asigură programe de formare profesională inițială și continuă a personalului, în conformitate cu specificul activității acestora;
- m) elaborează anual, în luna ianuarie a anului curent pentru anul anterior, un raport de activitate. Raportul de activitate se plasează pe pagina web a instituției;
- n) prezintă informații la cererea fondatorului și altor autorități/instituții cu domenii aferente activității sau monitorizării/controlului activității Centrului;
- o) informează instituțiile abilitate referitor la incidentele, abuzurile și cazurile care țin de competența organelor de drept, care au loc cu implicarea personalului și/sau beneficiarilor Centrului;
- p) realizează și propune proiecte, care au ca scop îmbunătățirea activității de protecție specială a beneficiarilor Centrului;
- q) poartă răspundere deplină pentru calitatea serviciilor prestate de către Centru;
- r) asigură gestionarea alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului transmis în folosință, semnează contracte și alte acte financiare;
- s) promovează parteneriate în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități, prin identificarea și implicarea organizațiilor guvernamentale sau neguvernamentale, specialiști sau alte persoane resursă din diferite domenii de activitate;
- t) îndeplinește alte atribuții prevăzute de actele normative.

77. Directorul Centrului organizează activitatea instituției pe care o conduce, poartă răspundere deplină pentru calitatea serviciilor prestate, administrează mijloacele financiare și toate bunurile materiale transmise în folosință, încheie diverse acte juridice, în conformitate cu legislația.

78. În limitele împuternicirilor sale, directorul emite ordine referitoare la activitatea Centrului, efectuează controlul asupra executării lor, aplică stimulări și sancțiuni disciplinare, conform legislației în vigoare.

79. Personalul Centrului este format din specialiști din diferite domenii, care corespund misiunii, scopului și obiectivelor Centrului (contabili, juriști, psihologi, psihopedagogi, medici, asistenți sociali, asistente medicale, infirmiere/lucrători sociali, bucătari și alt personal specializat și auxiliar) conform necesităților beneficiarilor.

80. Fișele de post ale personalului sunt aprobate de către directorul Centrului, în conformitate cu scopul și obiectivele instituției, alte prevederi ale actelor cu caracter normativ.

81. Procedura de angajare a personalului este efectuată în corespundere cu actele normative în domeniul dreptului muncii.

82. La momentul angajării și ulterior, conform cerințelor Ministerului Sănătății, personalul Centrului este obligat să efectueze un examen medical.

83. Personalul Centrului este obligat să păstreze confidențialitatea informației ce ține de beneficiar și membrii familiei lui, obținută pe parcursul executării atribuțiilor de serviciu, să nu pretindă și să nu primească remunerații și avantaje din partea beneficiarilor și persoane terțe, pentru serviciile prestate.

84. Salarizarea personalului se efectuează în conformitate cu prevederile legislației.

85. Personalul Centrului este obligat să urmeze programe de formare profesională inițială și continuă.

Secțiunea a 5-a

Monitorizarea și evaluarea serviciilor prestate în cadrul Centrului

86. Directorul Centrului monitorizează prestarea serviciilor către beneficiar, inclusiv prin organizarea ședințelor de lucru cu personalul instituției.

87. Directorul întreprinde acțiuni suplimentare de monitorizare, inclusiv în cazuri de abateri, urgență sau suspiciuni de violență și abuz față de beneficiar.

88. Calitatea serviciilor prestate se evaluează periodic și la necesitate de către ANAS/fondator, Inspekția Socială, alte structuri abilitate cu acest drept.

89. Centrul asigură informarea beneficiarilor asupra modalităților legale de soluționare a reclamațiilor într-un format și la un nivel accesibil, în funcție de capacitățile individuale de percepere a persoanelor cu dizabilități.

Capitolul VI

Protecția împotriva abuzului, violenței, exploatării, tratamentelor inumane

90. Centrul deține și aplică o procedură clară privind protecția beneficiarilor împotriva abuzului (fizic, psihologic, sexual, financiar-material etc.) neglijării, discriminării, a tratamentului degradant sau inuman, în conformitate cu Standardele minime de calitate.

91. Beneficiarii Centrului sunt informați referitor la procedurile cu privire la identificarea și sesizarea cazurilor de abuz, violență, neglijare, exploatare și tratamente inumane.

92. Centrul deține și aplică o procedură clară cu privire la măsurile coercitive și de constrângere, aplicate în situații de risc social pentru prevenirea torturii și relelor tratamente.

93. Centrul deține și aplică o procedură clară de depunere și examinare a plângerilor

STAS, care garantează beneficiarilor sau, după caz, altor persoane interesate, posibilitatea înaintării plângerilor în condiții de siguranță și nesancționare a persoanei pentru depunerea plângerilor.

94. Sesizările privind cazurile de violență, abuz, neglijare, exploatare și tratamente inumane a beneficiarilor Centrului sunt înregistrate și examinate conform procedurilor mecanismului de cooperare intersectorială.

Capitolul VII

Finanțarea și patrimoniul Centrului

Secțiunea 1. Finanțarea Centrului

95. Centrul își exercită activitatea financiară în conformitate cu actele normative în domeniu, planul de finanțare și alte documente financiare acceptate de către autorități.

96. Finanțarea activității Centrului se efectuează din contul mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat și pot fi suplinite de bugetele locale ale autorităților administrației publice locale în rezultatul achiziționării serviciilor, contribuțiile proprii ale beneficiarilor, ale întreținătorilor acestora, donații, granturi, sponsorizări, alte contribuții benevole ale persoanelor fizice și juridice, etc.

97. Centrul are dreptul să desfășoare activități de antreprenariat social, să creeze întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

98. Centru poate acumula alte venituri conform legislației.

Secțiunea a 2-a

Patrimoniul Centrului

99. Patrimoniul statutar al Centrului este format din:

- a) patrimoniul și bunurile transmise Centrului de către fondator;
- b) patrimoniul transmis în perioada activității Centrului de către autoritățile publice și alte persoane juridice și/sau fizice, în folosință permanentă sau temporară;
- c) donații, granturi, sponsorizări și alte contribuții benevole ale persoanelor fizice și/sau juridice;
- d) patrimoniul achiziționat de către Centru din contul mijloacelor financiare colectate în perioada activității sale, care îi aparține cu drept de proprietate, precum și din veniturile obținute în urma utilizării patrimoniului dat;
- e) alte valori patrimoniale neinterzise de prevederile actelor normative.

100. Patrimoniul Centrului se folosește exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor sale regulamentare.

101. Gestionarea patrimoniului se realizează în conformitate cu politica fondatorului, ordinea și modul stabilit de actele normative în domeniu.

Capitolul VIII

Dispoziții

finale

102. Activitatea Centrului încetează prin lichidarea/reorganizarea/absorbția în corespundere cu actele normative, la inițiativa fondatorului.

103. Litigiile apărute în domeniul prestării serviciilor de către Centru, care nu pot fi soluționate prin înțelegere amiabilă între părți, urmează a fi transmise spre soluționarea instanței de judecată, în condițiile prevăzute de legislație.

104. Pentru nerespectarea prevederilor actelor normative, personalul poartă răspundere corespunzătoare.

105. Controlul și evaluarea activității economico-financiare a Centrului se efectuează de către organele abilitate.

Acte necesare pentru admiterea în plasament

1. Cererea/acordul solicitantului, sau, în cazul în care acesta beneficiază de o măsură de ocrotire, cererea persoanelor împuternicite cu mandat de ocrotire

In copie:

2. Actul de identitate al solicitantului/după caz a persoanei împuternicite cu mandat de ocrotire;
3. Legitimația de pensionar, după caz;
4. Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate;
5. Programul individual de reabilitare și incluziune socială, anexă a Certificatului de încadrare în grad de dizabilitate;
6. Polița de asigurare medicală sau extrasul electronic privind dovada că persoana deține asigurare medicală;
7. Managementul de caz al solicitantului (Evaluarea inițială și complexă, Planul individualizat de asistență, Formularul de referire a cazului).

In original:

8. Informația cu privire la patrimoniul sau dreptul patrimonial al solicitantului/Extras din Registrul de stat al bunurilor imobile sau oricare alt act ce atestă sau infirmă dreptul de proprietate asupra unor imobile;
9. Trimiterea - extras din fișa medicală (F027e), cu indicarea anamnezei, rezultatelor investigațiilor, tratamentelor administrate, recomandărilor medicale, etc.
10. Radiograma și descrierea ei;
11. Rezultatele examenelor de laborator MRS și grupa intestinală (se prezintă în decurs de 5 zile în cazul avizului pozitiv de admitere în plasament);
12. Avizul Centrului comunitar de sănătate mintală, în privința admiterii în plasament într-o instituție cu profil psihoneurologic.
13. Demersul autorității administrative locale de nivelul întâi, cu argumentarea necesității plasamentului;
14. Demersul structurii teritoriale de asistență socială privind referirea către serviciul cu specializare înaltă însoțit de o notă informativă privind descrierea succintă a cazului;

Notă Pentru plasament contra plată se prezintă aceleași acte, cu excepția punctelor 8, 13.